



JUZGADO CIVIL DE JACOBO HUNTER

EXPEDIENTE : 00094-2021-0-0411-JM-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SILVIA ELIZABETH SANDOVAL CORIMAYTA
ESPECIALISTA : DENOS ARAGON CESAR ENRIQUE
PERITO : CERRILLO PEZO, LUZ VIOLETA
LIMA VARGAS, LUZ MARIA
TERCERO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA SA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA
COPARTAMOS FINANCIERA
DEMANDADO : VILCA MOLINA, GLADYS
VILCA MOLINA, ESPERANZA
DEMANDANTE : MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA

RESOLUCIÓN NRO. 25

Arequipa, catorce de julio de dos mil veintiséis.-

Al escrito número 2320-2026 presentado por la parte demandante: A sus antecedentes el certificado literal de la partida registral que presenta la recurrente; y estando a lo solicitado en el escrito número 1257-2026 de folio cuatrocientos diecinueve: **VISTOS:** El escrito precedente y actuados del proceso; y **CONSIDERANDO: Primero.-** Que las normas procesales son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario tal como lo establece el Artículo IX del Código Procesal Civil por lo tanto es de cumplimiento obligatorio. **Segundo.-** Mediante la resolución número seis, de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se dispuso llevar adelante la ejecución en el presente proceso, en contra de Esperanza Vilca Molina y Gladys Vilca Molina; y mediante la resolución número veintidós, de fecha seis de enero de dos mil veintiséis, se dispuso aprobar el informe pericial de tasación, presentado por los peritos judiciales designados en el proceso, estableciendo el precio del bien objeto de ejecución en setenta y tres mil seiscientos doce con 53/100 soles. **Tercero.-** Mediante la Resolución Administrativa número 0015-2020-CE-PJ, de fecha quince de enero de dos mil veinte, se dispuso aprobar la directiva número 0001-2020-CE-PJ, que establece las normas para la ejecución del remate judicial REMAJU, cuya aplicación es de cumplimiento obligatorio. **Cuarto.-** Que, estando a lo solicitado por la parte ejecutante y siendo el estado del proceso, corresponde proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley N° 30229¹ y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley²; por tal motivo **SE RESUELVE:** -----

¹ **Artículo 12°. Condiciones para remate por internet.-** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL –REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble objeto de ejecución.

2) DESCRIPCIÓN: Inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Asociación Pueblo Joven Los Ángeles de la Cruz de Sachaca, manzana F, lote 2, distrito de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la partida registral número P06274791 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número XII – Sede Arequipa.

3) CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el TERCER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL, de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores a la base.

4) CARGAS Y GRAVÁMENES:

- **Asiento 00003 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO.**

Resolución Judicial N° 03 11/01/2021 por Yenny Conodori Fernandez, Jueza del Juzgado de Paz Letrado de Hunter; Oficio N° 5638-2019 25/01/2021 Medida Cautelar de embargo, Por resolución 02, rectificada por resolución N° 03 en el expediente N° 05638-2019-45-0411-JP-CI-01 sobre obligación de dar suma de dinero, la Juez Yenny Conodori Fernandez con intervención del especialista Carlos Lazo Valdivia, ha resuelto dictar medida cautelar fuera del proceso de embargo en forma de inscripción, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, hasta por la suma de S/ 21 000.00.

Asiento de presentación 2021-00403354 del 12/02/2021

Recibo 2021-273-00001340

Registrador Público Nico Federico Pérez Riveros.

- **Asiento 00004 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO**

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13°. Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU.**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

Resolución Judicial N° 01 19/03/2021 Juzgado Civil de Hunter. Oficio N° 174 07/04/2021 Medida cautelar de embargo en forma de inscripción, Sobre derechos de propiedad correspondientes a Gladys Vilca Molina, hasta por la suma de S/ 63 000.00 nuevos soles, a favor de Mibanco Banco de la Microempresa S.A., dispuesto por la Jueza del Juzgado Civil de Hunter Silvia Elizabeth Sandoval Corimayta asistida por el Especialista Legal César E. Denos Aragón, mediante resolución judicial N° 01, de fecha 19/03/2021, Expediente Nro. 00094-2021-98-0411-JM-CI-01, la documentación fue remitida mediante oficio 174-2020/0094-2021-98-0411-JM-CI-01/CDA de fecha 07/04/2021

Asiento de presentación 2021-01082851

Registrador Público Sandra torres Manrique

- **Asiento 00005 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO**

Resolución Judicial N° 01 15/03/2021 Dra. Claudia Valdivia Ticona Juez del Juzgado de Paz Letrado de Cayma (Arequipa) especialista Zoila Malaga Montoya, Oficio N° 07041-2021-62-JPLCAYMA-CSJAR 13/05/2021 Por resolución N° 01 de fecha 15/03/2021 en el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, en el Expediente N° 07041-2021-62-0401-JP-CI-01 ha resuelto conceder medida cautelar de embargo en forma de inscripción fuera del proceso, a favor de Caja Municipal de Ahorro y crédito de Tacna S.A. la cual recaerá sobre los derechos de propiedad de Gladys Vilca Molina en el inmueble inscrito en esta partida registral hasta por la suma de S/ 43 000.00

Asiento de presentación 2021-01272241

Registrador Pedro Enrique Alferez Ponce

- **Asiento 00006 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO**

Resolución Judicial N° 02 12/07/2021 Décimo Juzgado Civil

Oficio N° 1706 09/08/2021 Medida cautelar de Embargo en Forma de Inscripción sobre los derechos de propiedad que sorbe el inmueble inscrito en esta partida le corresponden a Gladys Vilca Molina hasta por la suma de S/ 70 000.00 nuevos soles, a favor de Mibanco Banco de la Microempresa S.A. por haberlo dispuesto la Juez del Décimo Juzgado Civil de Arequipa, Dra. Zoila Julia Salas Flores, asistida por el Especialista Legal Erwin Rommel Márquez Galarza, mediante Resolución Judicial N°02 de fecha 12/07/2021 Expediente Nro 1706-2021-69-0401-JR-CI-10, Oficio N° 1706-2021-69-0401-JR-CI-10

Asiento de presentación N° 2021-02234551

Registrador público Sandra Torres Manrique.

- **Asiento 00007 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO**

Oficio N° 639-2021-46-8JC –IMMM 12/11/2021

Resolución Judicial N° 03 30/06/2021 El Juez del Octavo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Omar Alejandro Carpio Medina, asistido por la Especialista Legal Isabel Margarita Mamani Mamani, ha resuelto conceder medida cautelar de embargo en forma de inscripción, fuera del proceso que recaerá sobre la propiedad del demandado Gladys Vilca Molina, inscrita en esta partida registral, hasta por la suma de S/ 43 000.00 a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A.

Asiento de Presentación N° 2021-03313295

Registrador público Gleny Enrique Ugarte Mejia.

- **Asiento 00008 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO**

Parte Judicial N° 04668-2021-79-0401-JP-CI-03 Tercer Juzgado de Paz Letrado de Arequipa

Oficio N° 4668-2021-79-3JPL-CFF 06/12/2021

Medida Cautelar de Embargo en forma de Inscripción, Por resolución judicial N° 01 de fecha 16/11/2021 en el expediente N° 04668-2021-79-0401-JP-CI-03 sobre Obligación de Dar Suma de Dinero el Juez Víctor José Tapia Málaga del Tercer Juzgado de Paz Letrado, con intervención del especialista legal Carla Flores Flores, ha resuelto conceder medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el inmueble inscrito en esta partida registral, de propiedad de Gladys Vilca Molina a favor de Compartamos Financiera S.A. hasta por la suma de S/ 35 940.99 soles.

Asiento de presentación 2021-03495607

Registrador público José Torreblanca Zapana.

- **Asiento 00009 INSCRIPCIÓN DE EMBARGO**

Resolución Judicial N° 02 23/12/2022 Cuarto Juzgado Civil

Oficio N° 1458-2023-CSJAR-ADM-OFU-FSV 08/05/2023

Embargo en forma de Inscripción, por Resolución N° 02 de fecha 03/12/2022 y resolución judicial N° 03 de fecha 04/04/2023 en el expediente N° 00361-2022-76-0401-JR-CI-05, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, el Juez Dr. Omar Francis Calle Vera, asistido por el especialista legal Oswaldo Fernández Urrutia ha resuelto dictar medida cautelar de embargo en forma de inscripción, sobre los derechos de propiedad que mantiene Gladys Vilca Molina, hasta por la suma de s/ 70 000.00 soles, a favor de Mibanco Banco de la Microempresa S.A.

Asiento de Presentación N° 2021-01443015

Registrador público Edson Guillen Quequezana.

5) VALOR DE TASACIÓN: Asciende a S/ 73 612.53 soles (setenta y tres mil seiscientos doce con 53/100 soles).

6) PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCTORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación asciende a la suma de S/ 49 075.02 (cuarenta y nueve mil setenta y cinco con 02/100 soles).
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15% esto es, la suma de S/ 41 713.77 (cuarenta y un mil setecientos trece con 77/100 soles).
- **TERCERA CONVOCTORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de S/ 35 456.70 (treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis con 70/100 soles).

7) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación antes indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

8) PUBLICACIÓN: Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos de remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento, una vez haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

9) FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble a rematar en forma oportuna y conforme a Ley, para lo cual **SE REQUIERE A LA PARTE DEMANDANTE** para que en el plazo de **cinco días** se apersona al local del Juzgado, a fin de coordinar el pegado del cartel correspondiente en el inmueble objeto de ejecución. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-**